

מסורת הש"ס

א) סנהדרין מה, ב) סנהדרין מה, ג. פסחים עה. כחופת לו:א, ג. ה"ר"ף והרמב"ם הראשון חייב, ד) לעיל ג, ה) נקדשין מב: ושי"ג, ו) לעיל י, ז) נלעיל מט: ג, ח) לעיל מת, ט) יבמות מד: ושי"ג, י) לקמן גג: נד, יא) נקדשין מג:א, יב) ש"ס ג, יג) ט, נשמות כא, יד) נדרים יב, ט) נש, טו) דף גג:א, טז) ד"עין חוספות עירובין ז, ד"ע כגון ותוספות זבחים קטן. ד"ה דלגמא ותוספות גיטין נו, ד"ה וינקר ותוספות חולין מב: ד"ה ואמר ותוספות בבבוצה לו: ד"ה כדי,

#### הגהות הב"ח

א) גמ' אי הכי ואם חזק בו כלי': ב) שם ממנו ולא לתוכו כדל' וכו' ונופל מתוכו וכו' ונופל ממנו: ג) רש"י ד"ה שור פסולי וכו' של כגן (דקרינא ציה שור רעה) תא"מ וי"ע עיין רש"י לקמן דף גג ע"ב:

#### גליון הש"ס

גמרא אין שליח לדבר עבירה. עיין גמל' פ"ב מהלכות רחל הלכה ב ונעוירי אגן חגיגה דף י ד"ה וכו' זה חוטא: שם ב יברה איש בור ולא שור בור. לעיל דף ט ע"ב: תוס' ד"ה בור י' וכו' וה"ה ל"א. עיין לעיל דף י ע"ב תוס' ד"ה מאי קעביד:

#### רבינו הגנאל

מתני'. בור שני שותפין ויבבר עליו הראשון ולא כיסהו כולו. וקשי' לן בור של שני שותפין היכי משכחת לה, הניחא אי סבירא לן בור ברשותו חייב, משכחת לה בחצר ובוד של שניהם והפקידו רשותם ולא הפקידו בורם. אלא אי סבירא לן בור ברשותו פטור, ואינו חייב אלא בור ברשות הרבים, היכי משכחת לה. ואוקמה ר' יוחנן כגון שעקר שנים חוליא בבת אחת והשלימה לעשרה. מאי רבי ומאי רבנן דתניא אחד חפר בור תשעה טפחים ובא אחד והשלימו לעשרה האחרון חייב, רבי אומר אחד אחרון למיתה אחר שניהם לנזקין, מאי טעמא דרבנן דכתיב כי יכרה איש בור, איש אחד ולא שנים וכתיב גמי כי יפתח איש, אנשים ולא שוורים, ומדכתיב והמת יהיה לו לחיובי בתרא דקא עביד מיתה הוא דאתא. ובא אחד וסייד וכייר, אחרון חייב.

## שור שנגח את הפרה פרק חמישי בבא קמא

**לא משום דליס ציה הנבל**. אבל חכמה אית ציה ואפ"ה פטור כרב: **ולטעמין נעביד י'**. דהא בעשרה מיהא מודית דיש חכמה: **מיסה יפה**. שימות מהר: **דמוול**. שנעשה אצרים: **ממנו ולא לסוכו**. בית גבזה מרה"ר שראוי ליפול ממנו לרה"ר חייב במעקה ולא בית עמוק מרה"ר שהנופל נופל על גגו: **גבזה ממנו י'** **טפחים ונופל מחוכו לסוכו**. כלומר שהנופל נופל מתוך רה"ר לתוכו על גגו: **פטור**. מן המעקה: **ונפל מחוכו לסוכה**. כלומר שהנופל נופל מגגו לרה"ר: **חייב**. במעקה: **למה לי**. בית גבזה י' דמשמע הא צ"ר מהכי פטור ממעקה: **לאו ציס הוא**. ותורה לא חייבה במעקה אלא בית ואע"ג דיש חכמה: **אי הכי**. דטעמא משום דלינו קרוי בית הוא אמאי קטני עמוקה ממנו י' טפחים חייב כי הוי גמי עשרה לנ"ד רה"ר: **דל תקרה ומעוינה לא הוי גואי י'**. ולא חזי לזירה ולא הוי בית: **משכחם לה**. דהוי בית: **דחק ליה מגוואי**. עד דהוי מגוואי י' טפחים והוי בית וחי"ב: **אלא**. טעמא ודאי משום דלין חכמה פחות מעשרה הוא ולר"ב נחמן לא תקשי דקסבר ר"ג כו': **דאיגגדה**. שוכב היה ונתגלגל ונפל: **בתני' השני חייב**. והראשון פטור. ובגמרא נע"ב מוקי לה כשהניחו ראשון לשני משתמש ודולה כשהלך לו: **גמ' אין שליח לדבר ענייה**. להתמייב שולחו אלא שליח מיחייב וכיכרה הוא דלמרי' ליה דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין ט: **הניחא לרבי**. דלמר לקמן אחר שניהן לנזקין: **וצנוקין משכחם לה**. דמרייהו מיחייבי: **אלא לרבי ונמיסה**. דבמיטה מודה דאחרון חייב ולא ראשון היכי משכחת לה: **שעקרו שניהם**. שחפר האחד תשעה וצא חצירו וסחפו ועקרו צבת אחת חוליא ממקדשותיו: **וסגלימה לעשרה**. דלין כאן אחרון ט (לנזקין) דמרייהו כי הדדי משוו ליה צור וצין לרבי וצין לרבנן חייבין צמיטה וכ"ש צנוקין: **מיליך לריכי**. כדלמנן לעיל בפירקין (דף ג.) **אחד ולא צ'**. וכי מעטיה לנזקין מעטיה דאי ממיטה לא אכטריך קרא דהא לא עבד שיעור מיתה: **שור פסולי המוקדשין**. כגון צכור בעל מוס שהוא של כהן א) דקרינן ציה שור רעהו<sup>[ט]</sup> או שור קרבן שנפל צו מוס ונפדה דקרינא ציה שור רעהו ואפ"ה לעינן צור פטור דכתיב והמת יהיה לו מי שראוי לו להאכל נבילתו לכלבים ילא זה כו' דהכי אלמרינן בצבורות (דף טו.) גבי פסולי המוקדשין שנפדו מוצנטי ולא גיזה צצר ולא חלב ואכלתם<sup>[ט]</sup> ולא לכלביך אבל שור שנגחו חייב כדמפרש לקמיה בפירקין ט. ולהכי נקט פסולי המוקדשים

דאילו קדשים תמים מאי אריא צור אפי' סייד וכייד. שמתחילה רחב היה ולא כרב: **ולטעמין נעביד י'**. דהא בעשרה מיהא מודית דיש חכמה: **מיסה יפה**. שימות מהר: **דמוול**. שנעשה אצרים: **ממנו ולא לסוכו**. בית גבזה מרה"ר שראוי ליפול ממנו לרה"ר חייב במעקה ולא בית עמוק מרה"ר שהנופל נופל על גגו: **גבזה ממנו י'** **טפחים ונופל מחוכו לסוכו**. כלומר שהנופל נופל מתוך רה"ר לתוכו על גגו: **פטור**. מן המעקה: **ונפל מחוכו לסוכה**. כלומר שהנופל נופל מגגו לרה"ר: **חייב**. במעקה: **למה לי**. בית גבזה י' דמשמע הא צ"ר מהכי פטור ממעקה: **לאו ציס הוא**. ותורה לא חייבה במעקה אלא בית ואע"ג דיש חכמה: **אי הכי**. דטעמא משום דלינו קרוי בית הוא אמאי קטני עמוקה ממנו י' טפחים חייב כי הוי גמי עשרה לנ"ד רה"ר: **דל תקרה ומעוינה לא הוי גואי י'**. ולא חזי לזירה ולא הוי בית: **משכחם לה**. דהוי בית: **דחק ליה מגוואי**. עד דהוי מגוואי י' טפחים והוי בית וחי"ב: **אלא**. טעמא ודאי משום דלין חכמה פחות מעשרה הוא ולר"ב נחמן לא תקשי דקסבר ר"ג כו': **דאיגגדה**. שוכב היה ונתגלגל ונפל: **בתני' השני חייב**. והראשון פטור. ובגמרא נע"ב מוקי לה כשהניחו ראשון לשני משתמש ודולה כשהלך לו: **גמ' אין שליח לדבר ענייה**. להתמייב שולחו אלא שליח מיחייב וכיכרה הוא דלמרי' ליה דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין ט: **הניחא לרבי**. דלמר לקמן אחר שניהן לנזקין: **וצנוקין משכחם לה**. דמרייהו מיחייבי: **אלא לרבי ונמיסה**. דבמיטה מודה דאחרון חייב ולא ראשון היכי משכחת לה: **שעקרו שניהם**. שחפר האחד תשעה וצא חצירו וסחפו ועקרו צבת אחת חוליא ממקדשותיו: **וסגלימה לעשרה**. דלין כאן אחרון ט (לנזקין) דמרייהו כי הדדי משוו ליה צור וצין לרבי וצין לרבנן חייבין צמיטה וכ"ש צנוקין: **מיליך לריכי**. כדלמנן לעיל בפירקין (דף ג.) **אחד ולא צ'**. וכי מעטיה לנזקין מעטיה דאי ממיטה לא אכטריך קרא דהא לא עבד שיעור מיתה: **שור פסולי המוקדשין**. כגון צכור בעל מוס שהוא של כהן א) דקרינן ציה שור רעהו<sup>[ט]</sup> או שור קרבן שנפל צו מוס ונפדה דקרינא ציה שור רעהו ואפ"ה לעינן צור פטור דכתיב והמת יהיה לו מי שראוי לו להאכל נבילתו לכלבים ילא זה כו' דהכי אלמרינן בצבורות (דף טו.) גבי פסולי המוקדשין שנפדו מוצנטי ולא גיזה צצר ולא חלב ואכלתם<sup>[ט]</sup> ולא לכלביך אבל שור שנגחו חייב כדמפרש לקמיה בפירקין ט. ולהכי נקט פסולי המוקדשים דאילו קדשים תמים מאי אריא צור אפי' סייד וכייד. שמתחילה רחב היה ולא

## נא. פרק חמישי בבא קמא

**אמר י אין הבל למיתה בו'**. והמקשה היה סובר דלענין חכט שיך שפיר אין חכט למיתה אבל יש חכט לנזקין אבל לענין הנל היה סובר דאי יש הנל למיתה יש הנל לנזקין ואי אין הנל למיתה לנזקין גמי אין הנל: **נעביד פחותה מעשרה**. והשתא ממדה טריפות **דלדס** לטריפות דזהמה וכן צאלו טריפות (חולין דף מג. ושס) ומיימי רליה מליוצ וקשה לר"ת דמחלק ציניהסס: **בור של שני שותפין היכי משכחת לה**. ולא צעי למימר שהפקירו רשותן וצורן דפטור לכולי עלמא כדפרישית בהמניח (לעיל דף כח: ושס) ולא צעי למימר כגון שחפר זה עשרה וזה עשרים דלמר לקמן דכולס חייבין דלצור עשרה דממנינן קאי: **האחרון חייב**. דוקא הוא צציל שמידש מיתה שלא היה מתחילה אבל ראשון ח' וזה ט' כולס חייבין צנוקין כמו זה י' וזה עשרים:

**בור י' ובא אחר והשלימו לעשרים**. °והוא הדין ל"א למאי דפריך עלה מסייד וכייד ומשני הא רבי והא רבנן:

מגואי לא הוי עשרה א"ל כגון דחק מגואי אי הכי כי לא הוי גמי מאבראי עשרה משכחת לה דהוי מגואי עשרה כגון דחק בה טפי אלא היינו טעמא דר"ג סבר ימכריסא דתורא לארעא כמה הוי ארבעה אריתא דדלאי כמה הוי שיתא הא עשרה יאישתכח דכי קא מחבט מעשרה הוא דקא מחבט אלא מתני' דקתני מה בור שהוא כדי להמית י' טפחים אף כל שיש בו כדי להמית י' טפחים בשיתא גמי סגיא אמרי מתני' דאיגגדר לבור: **בתני' הבור של שני שותפין עבר עליו הראשון ולא כסהו והשני חייב: גמ'** אמרי בור של שני שותפין היכי משכחת לה בחצר של שניהם ובור של שניהם והפקירו רשותן ולא הפקירו בורן אלא אי סבירא לן בור ברשותו פטור היכי משכחת לה דחייב עליה ברה"ר וברה"ר בור של שני שותפין היכי משכחת לה אי דשוו שליח תרווייהו ואמרי ליה זיל כרי לן ואול כרה להו ° ° אין שליח לדבר עבירה ואי דכרה האי חמשה והאי חמשה גסתלקו להו מעשה ראשון הניחא לרבי ולנזקין משכחת לה אלא לרבי ולמיתה ולרבנן בין למיתה בין לנזקין היכי משכחת לה אמר רבי יוחנן כגון שעקרו שניהן חוליא בבת אחת והשלימו לעשרה מאי רבי ומאי רבנן דתניא °אחד החופר בור תשעה ובא אחר והשלימה לעשרה האחרון חייב רבי אומר אחר אחרון למיתה ואחר שניהם לנזקין מאי טעמא דרבנן דאמר קרא כי יפתח וכי יכרה °אם על פתיחה חייב על כרייה לא כל שכן אלא להביא כורה אחר כורה שסילק מעשה ראשון ורבי אמר לך הנהו מיצרך צריכי כדאמרינן ורבנן גמי מיצרך צריכי אלא היינו טעמא דרבנן דאמר קרא כי יכרה איש בור ולא שנים ורבי הווא מיבעי ליה ° ° כי יכרה איש בור ולא שור בור ורבנן תרי איש בור כתיבי ורבי ט' איידי דכתב האי כתב האי וממאי דלחיובי בתרא דלמא לחיובי קמא לא סלקא דעתך דאמר קרא °והמת יהיה לו ההוא דקא עביד מיתה והאי והמת יהיה לו מבעי ליה לכדרבא °דאמר רבא ישור פסולי המוקדשין שנפל לבור פטור שנאמר והמת יהיה לו במי שהמת שלו אמרי ולאו ממילא שמעת מינה דבההוא דעבד מיתה עסקינן: **ת"ר אחד החופר בור עשרה ובא אחר והשלימה לב' ובא אחר והשלימה לשלשים כולן חייבין** ורמיניהו אחד החופר בור עשרה ובא אחר וסייד וכייד האחרון חייב ליבא

: שור שנגחו גמי פטור דכתיב שור רעהו ולא שור הקדש: **לאו ממילא נ'**. כלומר תרתי שמעת מיניה: היה צו הנל כל כך וזה שסיידו קצרו: **ייי**. עשה צו לזיוין צבתלים צטיח הסיד שטח צו:

מכאן שאין פירוש את הקדשים צבתלים צטיח הסיד שטח צו:

### עין משפט נר מצוה

**נא** א מ"י פט"ו מהל' סנהדרין הל' א סמג עשין קפ: **נב** ב מ"י פ"ח מהל' רוצח הלכה ב סמג עשין עט טוש"ע ח"מ סי' תמ סעף ד: **נג** ג ד טוש"ע י"ד סי' נח סעף א ועי' בכ"מ פ"ט מהלכות שחיטה הלכה ח:

גד ה מ"י פ"ב מהל' מקי ממון הלכה ז סמג עשין סו טוש"ע ח"מ סי' תז סעף כה: **גה** ו מ"י פ"ז מהלכות מעילה הל' ב טוש"ע ח"מ סו סעף ח: **גז** ז מ"י פ"ב מהלכות מקי ממון הלכה ח: **גח** ח מ"י שם הל' י סמג עשין סז טוש"ע ח"מ סי' תז סעף יד:

#### תורה אור השלם

- לא חקק ולא חטר את בני עמך ואהבת לךְךָ כמוךְ אני יי: ויקרא יט יח
- כי יבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל ונפל מפנה: דברים כב ח
- וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בר ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור: שמות כג לא
- בעל הבור ישלם כסף וישב לבעליו והמת ידקה לו: שמות כד לא

#### מוסף רש"י

בית הסקילה היה גבוה שתי קומות. ומפילו משם לאלן (סנהדרין מה). וקומה שלו. שהיה מפילו מעומד ולא מיושב (שם). מיתה יפה. שימות מהר (שם). אין שליח לדבר עבירה. אין שליח משום שגלם לדבר עירה שמתמיב שולחו, אלא הכי הוא נעולה מחלו (קדושין מב:). דלסוד לתקלן רבי' (קטן ג). האחרון חייב. צין מת צו השור צין חקק. וטעמא מפדש לקמן מקדלי (עניל י.). אחד אחרון למיתה. טס מת השור לא ישלם הראשון כלום, דעי' טפחים אין צנס כדי להמת (שם). אחד שניהן לנזקין. דלס חוק השור ולא מת ישלמו צין שניהם (שם). אם על פתיחה חייב. שחפרו אחר וכסור וצא אחר וגיילו (עניל סס:). ולא שור בור. ולא כי יכרה שור צור (עניל יס:). שור פסולי המוקדשין. שנפדה, דקרינא ציה שור רעהו אחר שפדלו (קטן ג). במי שהמת שלו. שיתל למסור הניבילה, ילא זה שאף על פי שנפדה טעון קצורה, דלמרינן גבי צסלי המוקדשין שנפדו צסס. צבירות צפיק שני (טו). מוצח ולא גיזה צצר ולא חלב ואכלת ולא לכלביך, להאכלן לכלבים (קטן ג).